

La canasta básica tributaria

El listado oficial de bienes esenciales con tarifa reducida de IVA: concepto, reglamento, criterios de selección, productos que la conforman y cálculo en compras reales.

RA 2

Explicar el Reglamento de Canasta Básica Tributaria

Indicador

Reconoce el concepto de canasta básica

Indicador

Identifica los productos que la conforman

Lo que vamos a dominar

- 1 **Concepto** de canasta básica tributaria (CBT).
- 2 **Fundamento legal:** Ley 9635 y el Reglamento de la CBT.
- 3 **Criterios** para incluir un producto.
- 4 **Productos** que la conforman y cómo identificarlos.
- 5 **Transitorios** y fecha en que rige la tarifa del 1 %.
- 6 **Cálculo** del IVA en una compra que mezcla tarifas.

Del programa de estudio (MEP-DETCE)

RA 2. Explicar la reforma al Reglamento de Canasta Básica Tributaria y sus reformas vigentes.

Saberes: análisis de los artículos · transitorios · rige.

Indicadores: reconoce el concepto · identifica los productos · explica en qué consiste la CBT.

¿Por qué importa?

Los hogares de menores ingresos gastan una parte mayor de su presupuesto en **alimentos e higiene básica**. Aplicarles el 13 % sería muy regresivo; por eso existe una tarifa reducida del 1 % para estos bienes.

Caso guía

La familia Solano hace sus compras de la semana en el supermercado del barrio. Veremos cuánto IVA paga y por qué.

Definición

Conjunto de **bienes y servicios esenciales**, definidos por decreto ejecutivo, que pagan una **tarifa reducida de IVA del 1 %** para proteger el poder de compra de los hogares de menores ingresos.

Fundamento legal

Ley 9635, artículo 11 (tarifas reducidas) y el **Reglamento de Canasta Básica Tributaria, Decreto Ejecutivo N.º 41615-MEIC-H** del 13 de marzo de 2019, emitido por el MEIC y el Ministerio de Hacienda, con sus **reformas vigentes**.

El programa de estudio cita el número **41639-MEIC-H**; el reglamento publicado en 2019 es el **41615-MEIC-H**. Antes de aplicar una tarifa, consulte la **versión vigente** y sus reformas en el digesto tributario.

No confundir

Canasta básica tributaria	Canasta básica alimentaria
La define el MEIC y Hacienda para efectos del IVA .	La calcula el INEC para medir la línea de pobreza .
Determina qué bienes pagan 1 % .	Determina el costo mínimo de alimentación por persona.
Incluye alimentos y algunos productos de higiene y limpieza .	Solo alimentos.

Ambas usan datos de consumo de los hogares, pero tienen **fines distintos**.

¿Cómo se decide la lista?

- 1 Se analiza el **consumo real** de los hogares con la **Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)** del INEC.
- 2 Se priorizan los bienes de mayor peso en el gasto de los **hogares de menores ingresos**.
- 3 Se definen las **descripciones exactas** (tipo, presentación) y su código.
- 4 Se publica por **decreto** y se revisa periódicamente con nuevas encuestas.

Precisión de la descripción

No todo lo que parece básico está en la canasta: el reglamento describe **productos específicos**. Por ejemplo, el arroz o los frijoles sí, pero sus versiones procesadas o “gourmet” pueden pagar 13 %.

Un ejemplo de ajuste

En **julio de 2019**, el Gobierno **reintegró ocho especies de pescado** a la canasta básica para que no pagaran el IVA general: la lista se ajusta según criterios técnicos y sociales.

En la práctica, la tarifa de cada producto se identifica con su código **CABYS**.

Grupos de productos

Granos

Arroz, frijoles, maíz.

Proteínas

Huevos, cortes de pollo, res y cerdo definidos, pescados de especies incluidas.

Lácteos

Leche, natilla, queso blanco tipo definido.

Panadería y harinas

Pan corriente, tortillas, harinas.

Frutas y verduras

Productos frescos de consumo común.

Básicos de despensa

Azúcar, aceite, sal, café.

Higiene y limpieza

Productos básicos definidos en el reglamento.

Alimentación infantil

Fórmulas y alimentos indicados.

Otros

Según las reformas vigentes.

Cómo usar esta lista

Es una **guía de grupos**. Para un caso real, verifique la descripción exacta del producto en el **reglamento vigente** o su **código CABYS**.

Productos que suelen confundirse

Bebidas gaseosas, golosinas, snacks y comidas preparadas **no** forman parte de la canasta: pagan **13 %**.

Los **insumos agropecuarios** también tienen tarifa del 1 %, pero por **otra lista** (Decreto 41824-H-MAG), no por la canasta básica.

Evolución del tratamiento de la canasta

Antes: exenta del impuesto de ventas →

1 jul. 2019: entra en vigor el IVA, canasta exenta (transitorio)

→ 1 jul. 2020: tarifa del 1 %

Elementos del reglamento

Parte	Contenido
Artículos	Definición, listado de bienes, responsables de actualizarlo y forma de aplicación.
Transitorios	Normas temporales para pasar del régimen anterior al nuevo.
Rige	Fecha desde la cual el reglamento produce efectos.

¿Por qué un año de transición?

Para dar tiempo a comercios y consumidores de **adaptarse**: los sistemas de facturación debían clasificar cada producto y los hogares, ajustar su presupuesto.

¿Y por qué 1 % y no 0 %?

Con una tarifa del 1 %, la cadena de comercialización **queda registrada** en el IVA y las empresas pueden **acreditar** el impuesto de sus compras: mejora el control y evita distorsiones.

Producto	Cant.	Precio	Subtotal	Tarifa	IVA
Arroz 2 kg	2	₡1 850	₡3 700	1 %	₡37
Frijoles 900 g	2	₡1 450	₡2 900	1 %	₡29
Huevos (cartón de 30)	1	₡3 900	₡3 900	1 %	₡39
Leche 1 L	2	₡950	₡1 900	1 %	₡19
Gaseosa 3 L	1	₡2 100	₡2 100	13 %	₡273
Galletas rellenas	2	₡950	₡1 900	13 %	₡247
Totales			₡16 400		₡644

Total pagado: ₡17 044. Precios ilustrativos; se muestran sin IVA para el cálculo.

₡124

IVA de la canasta
(₡12 400)

₡520

IVA de lo demás
(₡4 000)

Lectura crítica

Los productos de la canasta son el 76 % de la compra, pero generan solo el 19 % del IVA. Si pagaran 13 %, la familia pagaría ₡1 488 más cada semana en esos productos.

Dos productos “no básicos” (gaseosa y galletas) generan más del 80 % del IVA de la compra.

Venta de contado del supermercado (caso Solano)

Fecha	Cuenta y detalle	Debe	Haber
08-oct	Caja	17 044	
	Ventas – canasta básica (1 %)		12 400
	Ventas – tarifa general (13 %)		4 000
	IVA por pagar 1 %		124
	IVA por pagar 13 %		520
Tiquete electrónico n.º 0000452			

Separar las ventas y el IVA **por tarifa** facilita la **declaración mensual**, que pide el detalle de ventas por cada tarifa.

Control en el comprobante

El sistema de facturación toma la tarifa del **código CABYS** de cada línea. Si el código está mal asignado, el comercio cobra un IVA incorrecto y responde ante Hacienda.

Riesgo

Clasificar productos de 13 % como canasta básica para “vender más barato” es una **declaración incorrecta** con sanciones e intereses.

Errores frecuentes

- Pensar que la canasta básica está **exenta**: hoy paga 1 %.
- Confundir canasta **tributaria** (IVA) con canasta **alimentaria** (INEC).
- Creer que la lista está fija en la ley: se define y reforma **por decreto**.
- Aplicar 1 % a todo alimento sin revisar la **descripción** exacta.
- Confundir la canasta con los **insumos agropecuarios** (otra lista).

Debate

¿Debería la canasta incluir más productos o menos? Si se amplía, ¿quién se beneficia más: los hogares de menores ingresos o los de mayores ingresos que también compran esos productos? ¿Qué alternativas existen (por ejemplo, transferencias directas)?

Respuesta con criterio

Use datos: porcentaje del gasto en alimentos por decil de ingreso, costo fiscal de la tarifa reducida y efecto en precios.

Resuelva y compare

Ejercicio	Respuesta
1. Compra de canasta básica por ¢25 000. ¿IVA?	¢250
2. Snacks por ¢6 000. ¿IVA?	¢780
3. ¿Qué decreto contiene el reglamento de la CBT?	41615-MEIC-H y sus reformas
4. ¿Desde cuándo paga 1 % la canasta?	1 de julio de 2020
5. ¿Qué encuesta respalda la selección de productos?	La ENIGH del INEC

Ideas clave

- 1 CBT = bienes esenciales con IVA del **1 %**.
- 2 Se define por **decreto** del MEIC y Hacienda.
- 3 Se basa en el **consumo** de los hogares (ENIGH).
- 4 Rigió exenta un año y paga 1 % desde **julio de 2020**.
- 5 La tarifa de cada producto se verifica en su **CABYS**.

Actividad

Revise un ticket de supermercado de su casa e identifique qué productos pagaron 1 % y cuáles 13 %.